

1500473-88.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... ilícita.

Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273.

Diante da condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500473-88.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500473-88.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2330020/2021 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 21767109 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 6638/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2330020 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA GALLO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA GALLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava cinco tijolos com peso de

2.605g de Cannabis sativa L. (maconha), substância entorpecente causadora de dependência química.

Recebida a denúncia, em 16 de dezembro de 2021 (fls. 82), o réu, por meio de defensor constituído, apresentou resposta à acusação (fls. 100/101).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 166).

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público, por meio de sua representante, requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia. Em relação à aplicação da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas. Afirmou não haver atenuantes e agravantes a serem consideradas na segunda e terceira fases da dosimetria. Argumentou que o acusado não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e nem tampouco à conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Requereu o regime inicial fechado e o perdimento do veículo utilizado para transporte das drogas (fls. 160).

A defesa, por sua vez, requereu, em caso de condenação, o reconhecimento da primariedade do réu, da confissão espontânea e do tráfico privilegiado. Pugnou pelo regime inicial aberto e pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Em relação ao veículo apreendido nos autos, requereu a sua devolução à proprietária (fls. 158/159).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01, 05/06 e 09/15), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07), auto de constatação preliminar de substância psicoativa (fls. 08) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 96/98).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática do delito, declarando que estava guardando para terceiros a droga apreendida em troca do pagamento de R\$ 200,00. Disse, porém, que a droga estava escondida no interior de sua residência e que o veículo apreendido pertencia à sua genitora (fls. 160).

Como veremos a seguir, a confissão do acusado a respeito da traficância encontra respaldo nas provas apresentadas.

O Guarda Municipal Pedro Felipe Delatorre Mosca, em juízo, relatou que, em patrulhamento no dia dos fatos, resolveu abordar o réu, que se encontrava no interior de um veículo, em razão do nervosismo demonstrado por ele. Prosseguiu, relatando que sentiu um forte odor de maconha e que, ao realizar a vistoria do veículo, encontrou 05 (cinco) tabletes de maconha debaixo do banco do motorista. Informou, ainda, que o acusado confessou que estava recebendo R\$ 200,00 para guardar a droga. Ao final, negou ter efetuado buscas na casa do réu (fls. 160). Nesse mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal Marcelo Pereira da Silva (fls. 160).

A testemunha de defesa, por outro lado, declarou ser genitora do réu e limitou-se a atestar a boa conduta social do filho (fls. 160).

Importante salientar que os depoimentos dos guardas municipais que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou prejudicar o acusado.

A orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total valor aos depoimentos prestados por policiais.

Nesse sentido, temos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório.

Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa. Cumpre a Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso

para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento (...)” (Apelação Crime nº 70011511292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, relator: Sylvio Baptista, julgado em 07/07/2005).

“os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos não de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais. Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente de polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isso mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que a do cidadão comum.” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, VOL. 8, pág. 386).

Do confronto da prova oral com as provas documentais e periciais existentes no bojo dos autos, depreende-se que o réu trazia consigo drogas destinadas ao tráfico. Além da confissão do réu e dos depoimentos das testemunhas de acusação, a quantidade significativa de maconha encontrada no interior do veículo e as circunstâncias em que se deu a sua prisão permitem afirmar com absoluta convicção que a droga lhe pertencia e que se destinava à mercancia ilícita.

Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível.”(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273.

Diante da condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, deve ser decretado o perdimento do veículo utilizado para transporte da droga, ressalvados os direitos de terceiros.

A prova acusatória, portanto, demonstrou satisfatoriamente a materialidade do delito e a responsabilidade penal do réu, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

Verifico que o réu, à época dos fatos, era primário e não possuía maus antecedentes (fls. 25/26). Além disso, nada há de relevante quanto às demais circunstâncias, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Além disso, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social.

Não obstante, a pena-base deve ser exasperada, em razão da grande quantidade de maconha apreendida (cerca de dois quilos e meio).

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em virtude da confissão espontânea, reduzo a pena de 1/6 (um sexto), fixando-a no piso legal, pela impossibilidade de redução aquém desse patamar.

Por ser o réu primário e possuidor de bons antecedentes, bem como por não haver qualquer prova de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reduzo a pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, de dois terços (2/3), para que a pena seja estabilizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA GALLO, condenando-o ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 33, § 4º, e 44 da Lei nº 11.343/06 no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de

direitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu, bem como de conceder sursis, por entender que tais medidas são insuficientes como forma de punição e ressocialização, principalmente porque o condenado não comprovou atividade lícita e não demonstrou que está apto à reintegração na sociedade.

Como o réu praticou crime de tráfico privilegiado, que, segundo entendimento do STF, ao qual me filio, não se trata de crime equiparado a hediondo, não há obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado.

Considerando as condições pessoais do réu, notadamente a sua vida pregressa e as circunstâncias do crime, entendo que deveria ser fixado o regime inicial semiaberto, porém, como ele permaneceu preso preventivamente por tempo superior a 16% da pena, com fulcro no artigo 387, § 2º, do CPP, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pela inexistência de local apropriado nessa comarca para cumprimento do regime aberto, a pena será cumprida em prisão domiciliar, razão pela qual concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Mogi Mirim, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA